

기 안 용 지

문서번호 : 예전감사- 보 존 : 0208 기안일자 : 2020.12.05. 수 신 : 내부결재 참 조 : 기 안 자 :	담 당		감사실장		감 사
			예산확인	일상감사	지시사항

제 목 : 2020년 정기감사 결과 보고

내부결재(2020.11.24.) '2020년 자체 정기감사 실시'에 의거하여 실시한 정기감사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 다 음 -

1. 감사중점사항

- 가. 사내 갑질사례 점검
- 나. 고충처리담당제도 점검
- 다. 대관단체 등 갑질사례 점검

2. 감사내용

- 가. 대상업무 : 갑질사례 점검(음악사업부, 공연사업부, 시각예술부, 인사관리부, 고객사업부 등)
- 나. 대상기간 : 2020.01.01 ~ 2020.11.24. 기간 중 발생업무
- 다. 감사방법 : 서면 및 실지감사

3. 감사일정 및 감사인력

- 가. 감사기간 : 2020.11.25 ~ 2020.12.05
- 나. 감사인력 : 감사실장외 1인

4. 감사내용

가. 고충처리 접수

- 1) 사건A : 2020년 8월14-16일 피신고인(48세,남)이 신고인(34세,

- 남)에게 인사청탁과 인신모욕적 발언으로 9월11일 고충상담.
- 2) 사건B : 2020년 6월말 성희롱 발언 2회 그리고 8월 28일 문자로
피신고인(55세, 남)이 신고인 (28세, 여)에게 성적 모욕감을
느끼게 하여 9월12일 고충상담.
- 3) 사건C : 2020년 9월16일 피신고인(55세, 남)이 신고인(30세,남)
에게 폭행(먹살잡이)과 폭언으로 9월19일 고충상담.

나. 고충처리 상담 및 요구사항

- 1) 사건A : 신고인 윤00은 2020년 9월11일 고충 상담 시 피신고인의
재발 방지 조치와 징계 등 인사 조치를 요구함.
- 2) 사건B : 신고인 정00은 2020년 9월12일 고충 상담 시 피신고인의
타부서 이동 조치를 요구함.
- 3) 사건C : 신고인 최00은 2020년 9월19일 고충 상담 시 피신고인의
고충 가해행위의 중지, 재발 방지 조치와 징계 등 인사조치 요구.

다. 고충심의위원회 개최 및 결과

- 1) 개최일시 : 2020.09.25. 오전10시
- 2) 고충처리심의위원 : 총6명
내부 : (4명)
외부 : (2명)
- 3) 회의순서 : 개최(절차안내 및 비밀유지 서약)-사안보고(조사결과
보고)-신고인 의견진술(사실확인, 의견진술, 질의응답)-피신고인
의견진술(서약서, 사실확인, 의견진술, 질의응답)-심의위원회 조치
논의 및 결정(회의결과 조서 작성)
- 4) 고충심의위원회의 판단 및 권고사항 :
사건A : 고충심의위원회 판단
- 심의위원 간의 의견 대체로 일치
- 피신고인의 연락이 채용 채용 서류전형 결과 발표 이후이므
로 인사청탁으로 보기 어려움.
- 채용담당자인 피신고인이 팀장인 피신고인에게 채용 관련
문의 받을 경우 느끼게 되는 심리적 부담 스트레스 인정됨.
- 피신고인이 신고인에게 나이나 평판 언급 부적절, 사규
'직장 내 부조리 근절내규' 의 직장내 괴롭힘에 해당함.
- 사건A : 고충심의위원회 결정사항
- 중징계나 보직 해임은 과한 조치임.

- 피신고인에게 (징계 효력이 없는) 주의나 시말서, 사과문 등을 작성하도록 하여 경고할 필요성 있음.
- 유사한 사건 재발 방지를 위한 규정 반영이나 사내 공지 등의 조치 권장

사건B : 고충심의위원회 판단

- 심의위원 간의 의견 대체로 일치
- 신고인의 신고내용(체력단련실 발언, 문자 등) 대부분이 사실로 판단됨.
- 피신고인의 말과 문자는 성폭력(성희롱)으로 볼 수 있음.
- 신고인의 진술에 따르면 피신고인의 부적절한 발언이 상습적이므로 추가 조사를 통해 징계 수위를 높일 수 있음.

사건B : 고충심의위원회 결정사항

- 타 기관은 유사 사례에 감봉 3개월 정도의 징계를 부여함..
- 피신고인을 부서 이동하여 신고인과 격리가 필요함.

사건C : 고충심의위원회 판단

- 신고인과 피신고인 모두 평소 관계가 좋았다고 진술, 이 건은 우발적 일회성 사건임. 또한 신고인의 원인 유발 행동이 있었을 수 있으므로 상호 간의 화해 유도 바람직.
- 다만, 폭행과 폭언은 참고인 조사를 통해 사실여부가 밝혀졌으며 물리적 폭력을 행사한 것에 대한 처벌은 이루어져야 함.

사건C : 고충심의위원회 결정사항

- 심의 위원 간의 의견 차이 있음.
- (소수의견) 추가조사를 통해 신고인의 원인 유발 행동이 밝혀질 경우 신고인에게도 시말서 등의 조치 필요함.
- 피신고인에게 감봉 1개월 수준의 처벌이 적절할 것으로 판단함.
- 부서 이동이 어렵다면, 음악당과 오페라하우스 등으로 근무지를 격리하는 수준의 예방조치 필요함.

라. 후속조치 : 인사위원회 개최

- 1) 개최일시 : 2020년 10월 17일(토) 10:30
- 2) 참 석 자 : 총5명

내부 : _____ 3)

외부 : _____ 3)

3) 심의안건 및 의결내용

- 사건A 2020년 8월14-16일 인사청탁과 인신모욕적 발언으로 고충상담 신청하였으나 피신고인의 연락이 채용 서류전형 결과 발표 이후이므로 인사 청탁으로 보기 어렵다는 대체로 심의위원 간의 의견 일치로 종결.
- 사건B는 2020년 9월12일 신고인 정00은 고충 상담 시 피 신고인의 타부서 이동 조치를 요구, 고충처리 심의위원회에서도 피신고인을 부서 이동하여 신고인과 격리가 필요하다고 판단하였으며 인사위원회 결과 : 상별규정 제7조 1항, 7항 정계사유로 정직1개월 의결, 감봉3개월 최종의결.
- 사건C는 2020년 9월16일 피신고인이 신고인에게 폭행(먹살잡이)과 폭언하여 피신고인에게 감봉 1개월 처벌과 부서 이동이 어렵다면, 음악당과 오페라하우스 등으로 근무지를 격리하는 예방조치를 고충처리 심의위원회에서 의결,
인사위원회 결과 : 피신고인에게 상별규정 제7조 1항, 7항 정계사유로 감봉1개월로 의결, 신고인에게도 원인유발행위에 대한 주의서 발급

5. 감사결과

가. 사건A는 인사청탁과 인신모욕적 발언 건으로 고충심의위원회의 결정처럼 유사한 사건 재발 방지를 위해 주의조치 외 기타 조치는 없었으며 사내 공지, 관련 교육 등의 추가조치가 필요함.

나. 직장 내 부조리 근절 내규 제10조 (고충심의위원회의 운영)

②항 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다.

1. 성희롱,성폭력, 직장 내 괴롭힘 등의 판단(2차 피해 포함)
2. 피해자에 대한 보호조치
3. 그 밖에 성희롱, 성폭력, 직장 내 괴롭힘 등의 재발방지에 관한 사항

③항 위원회의 심의는 재적위원 과반수 찬성으로 의결한다.

상기 ③항에 의하면 위원회의 심의는 재적위원 과반수 찬성으로

의결한다고 되어 있으나 의결 절차 없이 고충심의위원들의 권고사항을 정리한 후 고충심의위원들이 회의결과조서에 서명을 한 것으로 되어 있다.(규정 미준수) 의결함에 있어서는 기명 또는 무기명 투표 등 좀 더 객관적인 의결절차가 필요하다고 판단됨.

다. 직장 내 부조리 근절 내규 제18조 (고충심의위원회의 설치 및 구성)

④항, 또한 위원은 성희롱.성폭력 방지 관련 전문가 또는 법률전문가들로 위촉한다. 로 되어 있어 성희롱.성폭력 사건은 사안의 심각성과 재발방지를 위하여 성희롱.성폭력 사건의 경우 외부 심의 위원 위촉 시 외부 성희롱.성폭력 방지 관련 전문가 초빙을 권고함.

라. 올해 문화체육관광부 ‘공공기관 성희롱. 성폭력 대응 체계점검’에서 우리 기관은 남녀 동수 미준수 및 외부 전문가 미선임에 대한 시정을 요구 받은바 있으며 추후 유사 사건의 재발방지를 위하여 동일인의 성비위 재발 시 삼진아웃제, 가중처벌 등의 규정 보완을 권고함.
(감사님 의견)

첨부 : 내부결재(2020.01.30.) 2020년 감사계획수립 및 시행 1부. 끝.